

חוקי שוורים

חוקי חמורבי אומרים שאם שור נוגח באיש ברחוב, אז אי אפשר לתבוע. למה צריך חוק מיוחד שאומר שאי אפשר לתבוע? כי אם יש שור ברחוב, מניחים שיש לו בעלים - שנושאים באחריות. החוק בעצם אומר שבעל השור לא יכול לשמור על השור שלו בכל רגע, ואנשים אחרים צריכים להיזהר. אבל החוק ממשיך - אם בית הדין פוסק שהשור "משוגע" אז להבא הבעלים לא יכול לטעון שהאחרים צריכים להיזהר, כי עכשיו באחריותו לדאוג שהשור לא יפגע באנשים. ולכן עכשיו הוא חייב לפצות את הנפגע. זהו בעצם חוק "שור מועד". שור מועד זה פעולה משפטית - מה שהופך את בעל השור לאחראי זה בית המשפט.

אם השור נוגח בעבד או בילד, אז משלמים פחות. בחוקי אשנונה גם יש את חוק השור ובסעיף נפרד את המקרה של עבד. ויש גם סעיף של מה קורה אם שור נוגח שור אחר - מחלקים את השווי המשותף של השור החי והשור המת בין הבעלים. מה ההגיון? שאם השוורים רבו ביניהם, שני הבעלים אשמים, ואין טעם להרשיע דווקא את בעל השור החי על זה שהשור שלו יותר חזק.

בתורה - דברים כ"ח

אם שור נוגח באדם והורג אותו, סוקלים את השור - אבל הבעלים "נקי". גם כאן לבעלים מותר לתת לשור להסתובב. אבל אם "שור נגח הוא מתמול שלשום" - אז הבעלים גם צריך למות, אבל הוא יכול לפדות את עצמו בכסף (כי הוא לא באמת הרוצח - השור הוא הרוצח. הבעלים אשם ברשלנות) התורה גם מוסיפה שזה תופס אם השור נוגח בבן או בת - כלומר בילדים של מישהו. למה צריך את זה? כדי שלא תהיה ענישה מקבילה, שיהרגו את הבן או הבת של בעלי השור.

בסעיף הבא, התורה פוסקת שאם השור הרג עבד או אמה - אז בעלי השור נקנס בשלושים שקלים. זה אומר שהעבד הוא רכוש. אבל השור עדיין נסקל - כי הוא הרג בן אדם. עבדים לעולם לא נתפסים רק כאדם או רק כרכוש - אחרת לא היו צריכים דיני עבדים. קיומם של דיני עבדים מלמד שבמידה מסויימת עבדים הם בני אדם ובמידה מסויימת הם רכוש.

במקרה של שור שנוגח בשור, החוק בתורה דומה לחוקי אשנונה. אבל - אם השור כבר ידוע בתור כזה שנוגח והורג, אז הבעלים שלו צריך לקנות את השור המת במחיר של שור חי - כלומר לשלם את מלוא הנזק.

נשים לב: זהו לא שור מועד! שור מועד זו החלטה של בית דין. כאן מדובר בשור נזע - מספיק שידוע שהוא נוגח, ולא צריך בין דין שיפסוק את זה לפני. הסיבה היא שבמקרה של שור שהורג אדם ורוצים להוציא להורג את הבעלים, צריך להזהיר אותו מראש, אבל במקרה של שור שהורג שור אחר ורק רוצים להוציא מהבעלים כסף אז לא צריך תנאים כאלה חמורים, ומספיק להכריז שאדם סביר ישגיח על שור כזה.

נשים לב שסוקלים את השור לא בתור עונש לבעלים אלא בתור עונש לשור. רצח זהו פשע שדינו מוות - גם אם הרוצח הוא שור. לכן דורשים "ולא יאכל את בשרו" - כי המטרה היא לא להיפטר מהשור אלא להעניש אותו. לשור אין אפשרות כופר - כי הוא רוצח. לרוצחים בתורה אין אפשרות כופר. אבל לבעלים יש אפשרות כזאת - כי הוא לא רצח, הוא מואשם בפשע פחות חמור.

המשותף

גם חוקי התורה וגם חוקי העולם הקדום מדובר על שור מועד. אין שור תס - זה פשוט שור. החוקים דומים - אם השור לא "מועד" אז הבעלים לא אחרי. יש גם דמיון מבחינת מבנה ספרותי - החוק הראשי ואז סעיפים לגבי קרבתו אחרים.

החוק לגבי שור שנוגח שור זהה לחלוטין בין חוקי התורה לחוקי אשנונה - יש אחריות משותפת, אין אחריות מיוחדת לבעלים של השור שניצח בקרב. אבל ביהדות ההלכה אומרת ש"אין דבר כזה שאין אחראי" - מבינה את החוק הזה בתור חצי נזק.

ההבדל הגדול בין החוקים הוא שבתורה העונש לשור הוא סקילה - לא סתם להמית. הבדל נוסף הוא שבתורה העונש לבעלים הוא מוות. אם הוא משלם כסף, הכסף הזה הוא "כופר" - כלומר כיסוי. "פדיון נפשו" - להציל את הנפש. הבעיה שיש כאן היא לא של נזק כלכלי, אלא שהבעלים שותף ברצח. אמנם לא באופן ישיר, אבל העיקרון אומר "נפש תחת נפש". אבל לא רצחת בעצמך - אז אתה יכול לפדות את עצמך בכסף.

יש כאן הבדל משפטי חשוב. כשגורמים נזק כלכלי, צריך לשלם עליו, אבל כאן צריך למות - והכסף הוא כפרה, לא תשלום על הנזק.

התנ"ך וספרות העולם הקדום - בין עימות לאימוץ
01-010-03

הירא ודיע: דילקמ
והישאי ו'גרפ ר"ד: הצרמ
2019-03-27: דיראת

מסקנת ביניים

החוקים הם לא באמת אותו דבר בדיוק - יש דברים דומים, יש דברים שונים, יש דברים שאין להם מקביל. לכן
כאשר נרצה להשוות נצטרך קצת יותר מסתם דמיון בתוכן ובסגנון.